



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
עינת מידן בלום

התובע:

גליק אדי  
באמצעות ב"כ עו"ד מזרחי דוד  
פל ים 11, חיפה

-נגד-

הנתבע:

ארמונד גבאי  
באמצעות ב"כ עו"ד פינצי רון-ישראל  
רח' יהודה ונח מוזס 13, ת"א 67442

## פסק דין

עניינו של פסק דין זה בטענת התובע לזכות שימוש ייחודית בחניה השייכת לרכוש המשותף וכפועל יוצא, בבקשה לסילוק ידו של הנתבע מהחניה.

1. הצדדים בעלים של דירות בבית משותף שברחוב הרצוג 5 בקריית מוצקין, הידוע כגוש 10430 חלקה 281 (להלן – **הבית המשותף**). הבית מורכב משלושה מבנים, לענייננו רלבנטי מבנה ג' הכולל שש דירות (תתי חלקות 13-18) לכל אחת מהן מוצמד מחסן, כפי שעולה מצו רישום הבית המשותף מתאריך 11.02.1966. בקומת העמודים של הבית חמש חניות לשימושם של דיירי הבית המשותף, שלא הוצמדו לדירות בלשכת רישום המקרקעין (להלן – **החניות**).

2. התובע טוען להסכם חלוקת שימוש של החניות משנת 1965, לפיו נהגו ונוהגים בעלי הדירות והבאים בנעליהם עד היום. מכוח הסכם זה, מבקש התובע ליתן צו מניעה האוסר על הנתבע להחנות את רכבו בחניה שיוחדה לשימושו הבלעדי (להלן – **חניה**).  
3. מנגד, טוען הנתבע שלא קיים כל הסכם משנת 1965 ולכן רשאי כל דייר בבניין להחנות את רכבו בכל חניה, לפי הכלל "כל הקודם זוכה".

3. בתיק התקיימה ישיבת קדם משפט בתאריך 20.07.2021 במהלכה נבחנה אפשרות לסיים את ההליך בהסכם פשרה. לבקשת הצדדים ניתנה להם שהות בת 60 יום לבדיקת היתכנות להכשיר מקום חניה נוסף לשימושו של הנתבע, משהודיעו



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

**מס' תיק: 8/128/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצדדים כי לא הושגו הסכמות ביניהם, נקבע התיק להוכחות. ישיבת הוכחות ראשונה התקיימה ביום 20.12.21 וישיבת הוכחות שנייה התקיימה בתאריך 12.04.22. ביום זה אך נערך ביקור במקום בנוכחות הצדדים. סיכומי התובע הוגשו ביום 01.06.22 וסיכומי הנתבע הוגשו ביום 06.07.22.

**טענות הצדדים בסיכומיהם**

**תמצית טענות התובע**

4. לטענת התובע, מיום הקמת הבית המשותף בשנת 1965, חולקו החניות בין דיירי הבית באופן המודגם בתשריט משנת 1965 שצורף לכתב התביעה וסומן ת/1 (להלן – **התשריט**). בחלוקה זו שויכה חניה 3 לדירת התובע.
5. חלוקת החניות נשמרה באופן קפדני במשך 56 שנים וכל דייר חנה בחניה שהוקצתה לו, דבר שהשתרש כנוהג בין כלל הדיירים ויצר זכות שימוש מכוח השנים. לטענת התובע, גם כאשר אחת הדירות נמכרה לצד ג', חלוקת החניות נשמרה, והקונה - הדייר החדש בבניין – חנה במקום שבו חנה קודמו.
6. חלוקת החניות לא כללה הקצאת חניה למשפחת בקר, הואיל ולא החזיקה ברשותה רכב פרטי אלא משאית שחנתה ברחוב, מחוץ לשטח הבית המשותף.
7. התובע טוען שבהתאם חלוקה זו, אף הוסכם פה אחד, באסיפת דיירים שהתקיימה בתאריך 01.06.20, לנקוט בפעולות לתיקון צו רישום הבית המשותף, בכללן פנייה לאדריכל או ליועץ חניה להסדרת מקומות חניה לכל הדירות בבניין.
8. הנתבע שרכש דירה בבית המשותף בשנים האחרונות, החליט על דעת עצמו, באופן שרירותי ובניגוד להסכמות הדיירים, להחנות את רכבו בחניה 3, על אף שנאמר לו על ידי כל הדיירים, שחנייה זו שייכת לתובע מזה 56 שנה.
9. לטענת התובע, הכלל הוא שרוכש דירה נכנס בנעליו של המוכר; בהתאם לכך, רשאי הנתבע להחנות את רכבו במקום שבו חנה קודמו, וככל שלא עודכן על קיומו של הסכם החלוקה על ידי המוכר, אין לו להלין אלא על עצמו.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

**מס' תיק: 8/128/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**תמצית טענות הנתבע**

10. לדברי הנתבע, הטענה שהחניות חולקו על פי תשריט משנת 1965 הקיים בתיק הבית המשותף, היא הטעיה בוטה. בתיק הבית המשותף קיים תשריט אחר, ואין בו זכר לחלוקה של החניות. גם הטענה שחלוקה זו נשמרה במשך 56 שנים אינה אמת, כפי שעולה מהעדויות שנשמעו. טענת התובע להתגבשותו של נוהג אינה נזכרת בכתב התביעה ויש לראות בה הרחבת חזית אסורה. גם אם היה מדובר בשימוש כתוצאה מנוהג היסטורי או הסכמה מכללא, טענה המוכחשת על ידי הנתבע, הרי שאין מדובר בזכות בלתי הדירה, כמשמעה בדיון.

11. פרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 01.06.2020, עליו סומך התובע טענותיו מוכיחות דווקא את טענת הנתבע להעדר חלוקה מוסכמת שכן הוחלט באסיפה לקדם פעולות לצורך שיוך חניות לדירות. גם אם הייתה הסכמה בעל פה, הרי שזו איננה מחייבת עוד, לנוכח הסכמת האסיפה הכללית לערוך שיוך מחדש של החניות. על העדר הסכמה בנושא חלוקת החניות אפשר ללמוד גם מפרוטוקול האסיפה מיום 26.11.2020 שבו צוין "ישנה שאיפה להגיע להסכמה בנושא שיוך החניות כאשר גרוסמן גליק ומש' אברהם (דירה 2) רוצים שהחניות ההיסטוריות יישארו בעינן", קרי; מדובר ב"שאיפה להסכמה", וגם אם ישנה חלוקה היסטורית, רק מחצית הדיירים מעוניינים להמשיך לנהוג לפיה.

12. איש מהעדים אינו יודע על הסכמה בדבר הקצאת מקומות חניה, מפורשת או משתמעת, ואף בהסכמי המכר או בהסכמי השכירות אין למצוא ביטוי לשימוש בחניה. מהעדויות עולה שהדיירים שהחזיקו ברשותם רכב, נהגו להחנות במקומות שונים לפי הנוחות, ולא לפי התשריט שהציג התובע.

13. התובע אינו מתגורר בבניין והשוכרים בדירתו אינם מחזיקים ברכב, כך שאין לו צורך במקום חניה. בניגוד לכך, לנתבע צורך בחניה 3 בהיותה סמוכה למחסן דירתו, שם הוא מאחסן ציוד המשמשו בעבודתו כגון, ואין למנוע זאת ממנו.

14. התובע לא טען להסתמכות על ההסכם או לפגיעה שעלולה להיגרם לו. התובע העיד שלא השקיע כספים בחניה 3, בניגוד לנתבע שהשקיע מממונו ומזמנו בשדרוג השטח ובריצופו, בנטיעת צמחים ושיפור מראה הבניין בכללותו.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

מס' תיק: 8/128/2021

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. התובע לא דאג לסימון החניה, דבר שהיה עשוי להצביע על זכותו במקום ואף לא פעל לתיקון הרישום בתקנון, אולי היה בכך להניא את הנתבע מלרכוש דירתו, תחת הסתמכותו על אפשרויות החניה החופשיות בחצר הבניין. עובר לרכישת הדירה, הנתבע לא ידע דבר על הייחוד הנטען של השימוש בחניה 3 לדירת התובע, ולא היה לו אלא מה שהיה גלוי לעיניו.

**דיון והכרעה**

16. אין חולק שהחניות שבקומת העמודים הן רכוש משותף, משלא הוצמדו לדירות בתקנון המוסכם, ולכן ככלל חלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף מתפשט בכל חלק וחלק של הרכוש המשותף, ואין לה זכות בחלק מסוים [סעיף 55(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**)].

17. משמעותה של "הצמדה" כמובנה בחוק, היא גריעת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו של אותו חלק לדירה בבית המשותף; בכך חדל אותו חלק להיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעלי הדירה שאליה הוצמד: **"הצמדה" הינה הוצאת חלק מסויים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו – בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה אליה הוצמד" (א' אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי – בתים משותפים, עמ' 113).**

18. הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, באופן המקנה לה זכות קניינית באותו חלק מוצמד, דורשת הסכמה של כל בעלי הדירות בהתאם [לסעיף 62\(א\)](#) [סיפא לחוק המקרקעין](#). דין דומה חל כאשר מדובר בעשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף - במקרה כזה נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, גם אם לא מדובר בהצמדה קניינית במרשם המקרקעין. **"החלטה של האסיפה הכללית המביאה לכך שההחזקה בחלק מן הרכוש המשותף נשללת מאת בעל דירה כלשהו, נחשבת כהחלטה המשנה את זכויות אותו בעל דירה ועל כן כפופה לזכות הווטו שלו" [י' ויסמן [דיני קניין](#) - חלק שני בעלות ושיתוף, 454-455 (1997); ראו גם: [ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת-גן](#), פ"ד מז (5) 856; [רע"א 698/85 בן צור נ' ששון](#), פ"ד מא(3) 144, 149 (1987)].**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

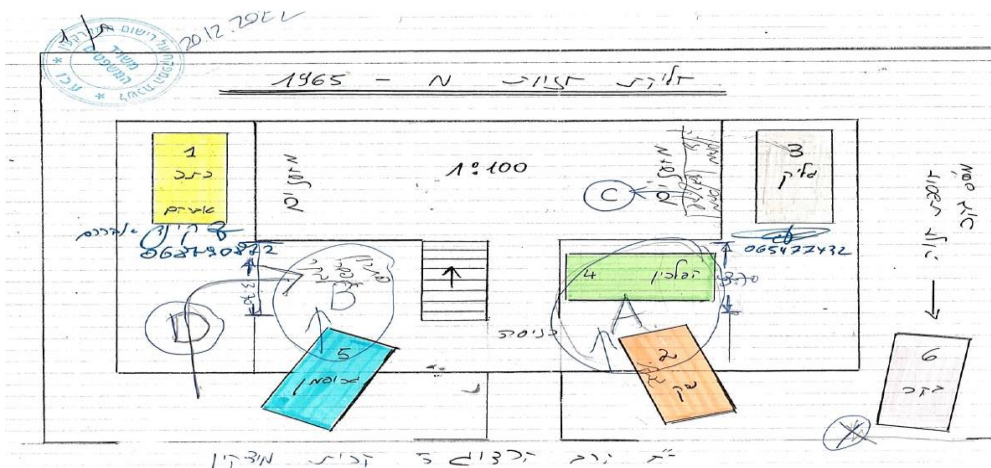
19. הנה כי כן, לצורך עשיית שימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש המשותף נדרשת הסכמת בעלי הדירות פה אחד. הסכמה זו אינה טעונה מסמך בכתב, משאינה עסקה במקרקעין (ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרר, פ"ד לא (1) 383-385), והיא תחייב את בעלי הדירות לרבות הבאים בנעליהם גם אם לא נעשתה בכתב, ובלבד שאלו ידעו על קיומה (ראו להלן).

20. מכאן יש לבחון האם עמד התובע בנטל להוכיח הסכם חלוקת שימוש בחניות ממועד היוסדו של הבניין, שנשמר בקפדנות בין בעלי הדירות לדורותיהם, מכוחו יש לאסור על הנתבע שימוש בחניה 3.

**בחינת ראיות הצדדים - האם הוכח קיומו של הסכם חלוקת שימוש בחניות?**

ראיות התובע

21. בכתב התביעה ובתצהיר עדותו טען התובע שמיום היוסד הבית המשותף בשנת 1965, חולקו חניות הבית המשותף בין דיירי הבית על פי "תשריט משנת 1965 הקיים בתיק בית משותף" (סעיפים 3 ו-6) להלן העתק התשריט שהוגש וסומן ת/1 שכותרתו "חלוקת חניות מ-1965" עליו הוספו בדיונים הערות וסימונים:



22. בניגוד לאמור בתביעה ובתצהירו, בחקירתו הנגדית העיד התובע שלא מדובר בתשריט הבית המשותף, אלא בתשריט שנערך על ידו: "אני ציירתי את הריבועים ואת המלבנים בת/1 ציינתי מספרים ושמות, הוספתי את בקר כאופציה כי היא לא הייתה קיימת" (פרוטוקול מיום 20.12.2021 עמ' 4 שו' 6-7).



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

מס' תיק: 8/128/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. אלא שבסיכומיו שוב טען התובע שמדובר בתשריט משנת 1965 המשקף את חלוקת החניות בין בעלי הדירות מיום הקמת הבניין; הפעם לא צוין שמדובר ב"תשריט הבית המשותף".

24. אין מחלוקת בין הצדדים שהמספרים והשמות המופיעים על גבי כל חניה בתשריט, משקפים את מספר הדירה אליה שויכה החניה ושם בעל הדירה המקורי, אך בשטח החניות אינן מסומנות בשום דרך. הואיל ובבניין חמש מקומות חניה בלבד, חניה 6 בתשריט הוספה על ידי התובע כאופציה לבניית חניה עבור הדייר בקר, משלא הוקצתה לשימוש חניה בבניין בעבר.

25. בשל ריבוי העדים והנפשות הפועלות ולצורך נוחות הדיון, ראיתי לפרט בטבלה שלהלן את מספרי הדירות ושמות בעלי הזכויות בבית המשותף, הנוכחים וקודמיהם, בדומה לטבלה שערך הנתבע בסיכומיו:

|         |                                                                     |                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| קומה ג' | דירה 5 (ת"ח 17) – מגני ואטיאס<br>(לשעבר הוריהם גרוסמן)              | דירה 6 (ת"ח 18) – לייזר בקר<br>(לשעבר הוריו בקר)           |
| קומה ב' | דירה 3 (ת"ח 15) – התובע גליק<br>(לשעבר הוריו גליק)                  | דירה 4 (ת"ח 16) – שמואלביץ<br>(לשעבר הלפרין)               |
| קומה א' | דירה 1 (ת"ח 13) – הנתבע גבאי<br>(לשעבר זיוה ואסתר ולפניהן אביהן שק) | דירה 2 (ת"ח 14) – קינד אברהם<br>(לשעבר הוריו, ולפניהם כתר) |

26. התובע העיד שהדירה נרכשה על ידי משפחתו בשנת 1965 והוא התגורר בה עד לשנת 1978. חניה 3 צמודה לדלת מחסן דירתם, ומטבע הדברים, מיום הקמת הבניין, החנה אביו את רכבו בחניה 3. במשך 50 השנים שחלפו ממועד הקמת הבניין לא היו מחלוקות בין הדיירים לגבי החניה, זאת עד שהנתבע עבר להתגורר בבניין. באחת הפעמים שהחנתה בתם של השוכרים הנוכחיים בדירתו את רכבה בחניה 3, איים עליה הנתבע שאם לא תפנה את רכבה, יחסום אותה. לדברי התובע, גם השוכרים שקדמו לאלו הנוכחים, החנו את רכבם בחניה 3. בהסכמי השכירות אין אזכור לחניה.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

מס' תיק: 8/128/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. לטענת התובע, הנתבע עצמו אישר בפניו, שהדייר הקודם שמכר לו את הדירה, מסר לו שחניה 2 משויכת לדירתו, אך הוא החליט לחנות בחניה 3, שלטענתו קרובה יותר למחסן דירתו (סומן בדיון על גבי התשריט באות C). משנשאל התובע, מדוע נחוצה לו דווקא חניה 3, השיב שהוא חונה בחניה זו כבר 50 שנה, זו החניה ההיסטורית של הדירה, מאז שהבניין קיים, ולא נתגלעו מחלוקות אלא בעת הגעתו של הנתבע לבניין. משנשאל התובע על היתרונות שיש בחניה 3 השיב שהיא סמוכה לדלת מחסן דירתו ושהיא אחת משלוש חניות מקורות בבניין.

28. מטעם התובע העידו גם העדים לייזר בקר, דוד כתר, רחל אטיאס, אברהם קינד ואולגה יאלובסקי:

א. **לייזר בקר** - יורשם של בני הזוג בקר. העד התגורר בבניין ממועד הקמתו ועד לעזיבתו בשנת 1968. מר בקר העיד שחניה 6 המופיעה בתשריט לא הייתה קיימת, הואיל ובמשך שנים רבות משפחתו לא החזיקה רכב באופן קבוע, אלא משאית שחנתה ברחוב, ולכן לא נזקקה לחניה. עד לפני 30 שנה, נהג אביו לחנות בחניה 5; שם חונה כיום השוכרת המתגוררת בדירה "במקום שהקצו לה" - בהקשר זה העיד שאינו יודע אם בהסכם השכירות יש אזכור לחניה. עוד העיד שדירות שק, הלפרין וגליק חנו בחניות כמופיע בתשריט; הוא אינו זוכר את הרכב של הלפרין, ידוע לו שחנו שם שתי מכוניות, אך אינו יודע איך.

ב. **דוד כתר** – העד היחיד מבין בעלי הדירות המקוריים. לדבריו החזיק דירה בבניין משנת 1965 ועד למכירתה בשנת 2010; דירתו נמכרה ללא חניה, וכלשונו, **"לא מכרתי ולא הזכרתי שיש חניה"**. בעדותו אישר שלאורך תקופה זו חנה בחניה 1, גליק חנו בחניה 3 וגרוסמן חנו בחניה 5. לגבי בקר העיד שהם לא החזיקו רכב ברשותם, אלא משאית שחנתה ברחוב. העד אישר שעד לעזיבתו את הבניין, נהגו הסדרי החנייה כמופיע בתשריט.

ג. **רחל אטיאס** – בתם של הזוג גרוסמן, והבעלים של מחצית הזכויות בדירתם, התגוררה בבניין משנת 1965 ועד לשנת 1971. הוריה התגוררו בבניין עד שהוריה נפטרו - אמה, לפני 10 שנים ואביה לפני שנתיים. מאז, הדירה מושכרת. בחוזה השכירות לא מוזכרת אפשרות חניה. בפתח עדותה הראשית הוצג לעדה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התשריט, והיא התבקשה לספר היכן חנו בעלי הדירות. העדה מסרה כדלקמן:  
"את בקר אני לא זוכרת. וההורים – גרוסמן תמיד חנו במס' 5. במספר 1 כתר  
חנה. במס' 3 גליק חנה. שק גם חנה איפה שמופיע בת/1". לעדה לא זכורה  
אסיפת הדיירים שבה נדון נושא החניות.

ד. **אברהם קינד** - רכש את דירתו מכתר בשנת 2010 והתגורר בה משנת 2014  
למשך כשנה ומחצה. בחוזה המכר אין אזכור לקיומה של חניה צמודה אך בעת  
שהתגורר בדירתו, נהג להחנות את רכבו בחניה 1. כיום דירתו מושכרת,  
והשוכרת אינה מחזיקה רכב, אך כשמגיעים אליה אורחים, הם חונים בחניה 1.  
לדבריו, בתקופה שהתגורר בבניין, גליק חנו בחניה 3 ויתר הדיירים לא החזיקו  
מכוניות, אך כשילדיהם היו מגיעים אליהם לביקור, הם חנו היכן שהיה פנוי.  
בקר לא החזיקו רכב לאורך השנים. כשנשאל מה הכוונה בפרוטוקול אסיפת  
הדיירים מיוני 2020, שהוחלט לעשות שיוך של חניות, הסביר שבהעדר רישום  
של חניות בטאבו, "הייתה הבנה מאוד מכובדת שהחניות שייכות לכל אחד  
שישנו שם" לשאלה, מניין ידוע לו שהייתה הבנה כזו, השיב "העובדה הכי  
טובה זה שאף אחד לא חנה במקום שלי". כשנשאל, מניין ידוע לו שחוץ ממנו  
ומגליק שהחזיקו ברכבים, הייתה חניה קבועה גם לדירות האחרות, השיב  
שעובדתית הוא יכול להעיד רק לגביו ולגבי גליק.

ה. **אולגה יאלובסקי** – בתם של השוכרים הנוכחיים בדירת התובע. סיפרה על  
אירוע שבו החנתה את רכבה בחניה 3 ואולגה ע"י הנתבע לפנות את רכבה  
מהחניה. העדה אישרה שבחוזה השכירות אין התייחסות לחניה צמודה לדירה,  
אך לדבריה, נאמר לה על ידי התובע ועל ידי השוכר הקודם שחניה 3 היא נתונה  
לשימוש הייחודי. לדבריה, כאשר חניה 3 "תפוסה", היא לא מחנה את רכבה  
בחניה אחרת, אלא אם זה למספר דקות. לדבריה, באישור הדייר המתגורר  
בדירה שמול דירת הוריה, היא מחנה את רכבה בחנייה ששויכה לדירתו.

29. מעבר לכך, מפנה התובע בסיכומיו לפרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 01.06.2020 בה  
הוחלט לטענתו "פה אחד" על הסדרת החניות בבית המשותף ותיקון צו הרישום,  
דבר שמוכיח לשיטתו את גרסתו לחלוקת שימוש מוסכמת.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראיות הנתבע

30. הנתבע רכש את דירתו בשנת 2020 מאסתר רז וזיוה שגיא, יורשותיו של אברהם שק. עובר לרכישה נאמר לו שלדירה מוצמד מחסן, שסומן בתשריט באות C, אך לא נאמר לו דבר לגבי חניה. בעת שביקר בבניין לא היו החניות מסומנות בדרך כלשהי. לדבריו שמח לגלות שיש חניה בסמיכות למחסן דירתו, דבר שיקל עליו פריקה והעמסה של רכבו מציוד המשמש אותו בעיסוקו כגן. משנשאל הנתבע "זאת למרות שנאמר לך שאין טאבו על החניה", השיב: "כן. חנו שם זוג צעיר שגרו למעלה והם אמרו שהם עוזבים בדיוק ביום בו אני נכנס 1.6 ואני אמרתי יופי אתם יוצאים ואני אכנס. לא דיברתי על זה עם גליק" (פרוטוקול מיום 12.04.22 עמ' 16 שו' 45-46). לדבריו, הפעם הראשונה שבאו אליו בטענות על השימוש שהוא עושה בחניה 3, הייתה כאשר השוכרים החדשים בדירת התובע טענו בפניו שחניה 3 בשימושם הייחודי. לדברי הנתבע, כאשר הוא מגיע עם רכבו לחניון, ורכב אחר חונה בחניה 3 הוא מחנה את רכבו בצד, עד שהחניה מתפנה, ואז עובר לחניה 3 ופורק את הציוד מרכבו. לדברי הנתבע, כיום שלוש דירות מחזיקות רכב: שמואלביץ, בקר והוא עצמו. בחקירתו הנגדית נשאל מדוע הוא מתעקש להחנות את רכבו דווקא בחניה 3, למרות שהוצע לו לחנות במקום החניה של שק והלפרין, הקרובה אף היא למחסן דירתו, השיב שלא נוח לו לחנות שם, והוסיף שאילו התובע עצמו היה מתגורר בדירתו, לא היה מתעקש על השימוש בחניה 3. אך הואיל והתובע אינו מתגורר בבנין, ואינו נדרש לפרוק ולהעמיס ציוד כמוהו, וגם יתר הדיירים, אין סיבה למנוע ממנו את השימוש בחניה.

31. לתמיכה בעדותו, העידו מטעם הנתבע העדים הבאים: משה שמואלוביץ, יאיר זכריה וזיוה שגיא:

א. **משה שמואלוביץ** – בן זוגה של נאווה שמואלוביץ, שרכשה בשנת 2016 את דירת הלפרין. כיום מתגוררים בדירה בתם של הזוג שמואלוביץ ובן זוגה, וברשותם שתי מכוניות. לעדותו, החניה שמופיעה כחניה 4 "לא קיימת ולא היה בחיים דבר כזה", ובתו נהגת להחנות את רכבה בשטח המסומן באות A, שבו חנו לפי התשריט משפחות שק והלפרין. לדבריו, לא ניתן לחנות בחניה 4 כמודגם בתשריט. בחקירתו הנגדית מסר, שקודם למועד רכישת הדירה בשנת 2016,



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

מס' תיק: 8/128/2021

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביקר בבניין פעמיים או שלוש בעקבות פרסום ההודעה על הדירה, אך לפני כן לא היה לו כל קשר לבניין.

ב. **יאיר זכריה** - בעל משרד תיווך ומי שתיווך בעסקת המכר של דירת הנתבע. העיד שבבניין אין חניות מוצמדות לדירות, וכך הוצגה הדירה לנתבע.

ג. **זיוה שגיא** – בתו של שק אברהם, ירשה יחד עם אחותה את דירתו, שנמכרה לימים לנתבע ולרעייתו. העדה התגוררה בבית המשותף עד לשנת 1974. בעדותה אישרה שלא ראתה בעבר את התשריט. משהוצגה לה חניה 2 בתשריט, אישרה שהוריה החנו את רכבם כמודגם, "**באלכסון. חצי בפנים - חצי בחוץ. אני אסמן על גבי השרטוט. להלפרין לא היה כל הזמן אוטו אז הם חנו את הרכב יותר פנימה. הם חנו איפה שמסומן A בעיגול. אני מכירה את הבניין כבר 55 שנים בערך**" (פרוטוקול מיום 12.04.22 עמ' 15, שו' 34-36). כשנשאלה, מה ידוע לה על מקומות החניה בבניין השיבה ש"**היה הרגל**", בהתחלה, בעת שעברו להתגורר בבניין לא כולם החזיקו מכוניות וכל אחד חנה איפה שבא לו; בהמשך, ברגע שבעלי הדירות התחילו להחזיק רכבים, השכנים הסתדרו ביניהם. כתר חנו בחניה 1, גליק חנו בחניה 3, בקר לא החזיקו רכב אלא משאית שחנתה ברחוב. לעדותה, לא זכורה לה הסכמה שבעל פה או בכתב לגבי חניה, וסידורי החניה נוצרו "**מתוך הרגל וכבוד אחד לשנייה**". לעדותה, הוריה חנו לעיתים בחניה של כתר: "**הם חנו רק אצל כתר וזה היה בהסכמה. לא ביקשנו רשות אבל היה נוהג כזה. זה היה נוהג. רוב הזמן חנינו בחניה מספר 2. לאבא לא היה מההתחלה אוטו**" (שם, עמ' 16 שו' 19-20).

### **ניתוח ראיות הצדדים**

32. ייאמר כבר עתה כי לאחר בחינת ראיות הצדדים, יש לקבוע שלא הוכחה טענת התובע לקיומו של הסכם חלוקת שימוש בין בעלי הדירות משנת 1965 ואף לא ממועד אחר.

33. התובע טען בסיכומיו כי "**מיום הווסד הבית כבר בשנת 1965... חולקו חניות הבית המשותף בין דיירים**", בהתאם לתשריט משנת 1965. כפי שנאמר לעיל, טענה זו נטענה על ידי התובע בכתב התביעה ובתצהיר עדותו הראשית, שם אף הוסיף שמדובר ב"תשריט הבית המשותף". ואולם, בחקירתו הנגדית חזר בו התובע



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהדברים והעיד שמדובר בתשריט שנערך על ידו לאחרונה, קרי; לא מדובר בתשריט משנת 1965, אף לא בתשריט הבית המשותף. באופן מעורר תמיהה, בסיכומיו חזר התובע לטעון לקיומו של הסכם חלוקת שימוש משנת 1965, ללא כל פירוט ותמיכה ראייתית – איך התגבש ההסכם? באילו נסיבות בוצעה החלוקה? מי מבין הדיירים הסכים וכיצד ניתנה הסכמתו? הטענה לקיומו של הסכם קדום לחלוקת חניות נדחית אפוא, משלא הובאו ראיות להוכחת קיומו של הסכם, לא מניה ולא מקצתיה.

34. משלא הוכחה טענת התובע להסכם משנת 1965 ש"חילק" את החניות בין הדיירים, ממילא נדחות יתר טענות התובע, קרי; שחלוקה זו נשמרה בקפדנות במשך עשרות שנים וכל דייר חנה במקום החנייה שיועד לו בהסכם, לרבות בעלי הדירות החדשים שנכנסו בנעלי בעלי הדירות הראשונים שהיו כביכול צד להסכם; זאת עד להפרת ההסכם על ידי הנתבע.

35. למען הסר ספק, ראיתי לקבוע שמן הראיות אף לא שוכנעתי בקיומה של זכות שימוש של כלל הדיירים, שנוצרה לכאורה מכוח נוהג לאורך השנים, כפי שנרמז על ידי התובע לראשונה בסיכומיו: **"לכלל דיירי הבית מלבד בקר היו חניות מוסדרות על פי נוהג מיום היווסד הבניין"** (סעיף 9 וכן ראו: סעיף 5 לסיכומים).

36. טענת התובע בדבר חלוקת חניות **"לכלל דיירי הבית"**, אינה עולה מן הראיות בתיק. לכל היותר אפשר לקבוע שמקצת מבעלי הדירות שהחזיקו רכב, נהנו ממקום חניה קבוע, תוך שתיקה או הסכמה גינטלמנית של יתר הדיירים - אלו ממילא לא נזקקו למקום חניה מרבית השנים, משלא היה רכב ברשותם.

37. לפי העדויות שנשמעו, היחידים שאולי עשו שימוש קבוע יחסית בחניות היו כתר, גליק וגרוסמן; על השימוש האקראי ביתר החניות ניתן ללמוד מדברי העד קינד שרכש מכתר את דירתו בשנת 2010. קינד העיד על חניית אורחים מתחת לבניין, **"איפה שהיה פנוי"**. העד מאשר שחוץ ממנו ומגליק שהחזיקו ברכב והייתה להם חניה קבועה, אין הוא יכול לאשר שהייתה חניה קבועה לדירות האחרות.

38. לגבי השימוש בחניה של הלפרין המופיעה בתשריט כחניה 4 כמעט לא הייתה התייחסות מצד העדים, מלבד עדותה של זיוה שגיא, בתו של שק, שהעידה שלא תמיד להלפרין היה רכב.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה**

**מס' תיק: 8/128/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

39. העדה שגיא, מי שמכרה את הדירה לנתבע, תיארה את החניות כ"הרגל"; לעדותה, בהתחלה רק כתר וגליק החזיקו מכוניות וכל היתר חנו איפה שבא להם, בהמשך, כשבעלי הדירות התחילו להחזיק רכבים, הם "הסתדרו ביניהם". לעדותה, לא זכורה לה הסכמה שבעל פה או בכתב לגבי חניה, וסידורי החניה נוצרו "מתוך הרגל וכבוד אחד לשנייה". הוריה חנו לעיתים בחניה של כתר: "הם חנו רק אצל כתר וזה היה בהסכמה. לא ביקשנו רשות אבל היה נוהג כזה. זה היה נוהג... רוב הזמן חנינו בחניה מספר 2. לאבא לא היה מהתחלה אוטו" (שם, עמ' 16 שו' 19-20).

40. לא נעלמה מעיני עדותו של דוד כתר ממנה עולה לכאורה שעד לעזיבתו את הבניין בשנת 2010 נהגו הסדרי החנייה כמודגם בתשריט, ואולם בחקירתו נשאל העד מפורשות רק לגבי חניות כתר וגליק ולא לגבי יתר הדירות. העד התייחס מיוזמתו לחניה של גרוסמן ולא מעבר לכך; משכך, שוכנעתי כי עדותו - "עד שעזבתי, ככה הם חנו" - מתייחסת רק לשלושה שהוזכרו.

41. סיכומם של דברים - אין ללמוד מהעדויות שלפניי על קיומה של הסכמה מפורשת לחלוקת השימוש בין כלל בעלי הדירות, אלא לכל היותר על מתן רשות שימוש למספר בעלי דירות. משאין מחלוקת שמספר הדירות עולה על מספר מקומות החניה, הרי שגם מטעם זה יש לדחות את הטענה להסכם שיש בו לחייב את כל בעלי הדירות. לצורך עשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף, נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות והסכמה לחלק את הרכוש המשותף תוך הדרה של בעל דירה בלי שהסכים מפורשות לוותר על חלקו, נעדרת תוקף.

42. בהקשר הדברים אציין את השוני המובנה, בין חלוקת שימוש מוסכמת בין כל דיירי הבית המשותף שבה ניתנות תמורות הדדיות, באופן שבו בעל דירה מקבל שימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש המשותף ובתמורה מוותר על שימוש בחלקים אחרים, לבין מתן רשות שימוש ברכוש המשותף לבעל דירה פלוני, שבה נותן הרשות "מוותר" על השימוש באותו חלק לטובת מקבל הרשות. במקרה הראשון הרשות תהיה בלתי הדירה ככל שיימצא שבעלי הדירות או חלקם נוהגים שנים רבות לפי חלוקה מוסכמת זו, הסתמכו על שתיקה זו ושינו מצבם לרעה. במקרה השני, רשאי נותן השירות לחזור בו בכל עת מהרשות שנתן ורק במקרים חריגים - ומשיקולים הקשורים בין היתר לכוונת הצדדים, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרישיון, מידת הסתמכותו של מקבל הרשות והנזק שנגרם לו עקב כך - ייקבע שמדובר בזכות הדירה שלא ניתן לחזור ממנה [ראו: [ע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש - חברה משלתית - עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ](#) (נבו, 3.10.2017)].

43. ביישום הדברים לענייננו, לכל היותר ניתן היה אולי לקבוע שלנתבע ניתנה רשות שימוש במקרקעין מכוח שתיקתם של בעלי הדירות לאורך השנים. ודוק; התובע לא טען לציפייה או להסתמכות מכוחן הוא רשאי להמשיך לעשות שימוש בחניה, אף לא נטען על ידו להשקעות בחניה ולנזק שעשוי להיגרם לו בשל הפסקת השימוש על ידו בחניה 3. במצב דברים זה, ספק אם ניתן היה לראות בזכותו של הנתבע זכות בלתי הדירה. וכאמור, הדברים נאמרים בבחינת למעלה מן הצריך משמדובר בטענה שלא הועלתה על ידי התובע.

44. יובהר, שגם לו הייתה מתקבלת טענת התובע לקיומו של הסכם מפורש או מכללא, לא היה בכוחו של ההסכם לחייב את הנתבע. כאמור, יש בכוחה של הסכמה על שימוש ייחודי ברכוש המשותף לחייב בעל דירה שלא היה צד להסכם המקורי, ואולם זאת בתנאי שהוא ידע או יכול היה לדעת על קיומה. בהקשר זה אפנה לדברים שנאמרו בע"א 19/81 **ביבי נ' הורברט**, פ"ד לז' (2) 497, 502:

**"בעלי הדירות בבית המשותף יכולים להסכים או להשלים עם שלילת זכויות בנייה מהם והעברת הזכות לאחד מהם, אם בהתנאה בתקנון המוסכם לבית המשותף ואם בתנאים מוסכמים בחוזים אישיים רגילים, או בדרך נאותה אחרת. היסוד הרעיוני שבכל הסוגיה הזו הוא. שאין להכשיל צד ג', הרוכש זכויות בבית משותף, בכך, שבלי שתוסב תשומת לבו בעוד מועד ובלי שיהא מודע, ייתן הסכמתו לכך שיישללו ממנו זכויות מסוימות - משותפות - בבית המשותף ושיוקנו או יוצמדו לבעל דירה מסוימת דווקא. אולם, אם היה בעל הדירה מודע להגבלת הזכות, והוא גילה הסכמתו לכך, אזי אין כל בעיה - ההגבלה היא תולדה של הבנה והסכמה חוזית, והיא קושרת ומחייבת את הצדדים. "** (הדגשה אינה במקור - ע"מ)



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. כן אפנה לע"א (מחוזי חיפה) 1020/03 בובליל נ' שטיינר (נבו, 25.02.2004):

**"לעמדתי רישומו של הסכם הורתו ותכליתו ראייתית הן כלפי הבעלים הן כלפי צדדים שלישיים. המשמעות שלכך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיום ההסכם, ורישומיו נכרו היטב עקב הבינוי והנוהג בשטח מזה עשרות בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף..."** (הדגשה אינה במקור - ע"מ).

46. לענייננו - בעת רכישת דירתו לא ידע הנתבע ולא יכול היה לדעת על השימוש הייחודי שעושה התובע בחניה 3. הנתבע עבר להתגורר בבניין בשנת 2020. בלשכת רישום המקרקעין, לא נרשמה הצמדה של החניות אלא של המחסנים בלבד. המתווך שבאמצעותו בוצעה עסקת המכר העיד כי דירת הנתבע הוצגה לו כדירה שלא מוצמדת לה חניה ואף בחוזה מכר דירתו לא נכללה תניה ממנה יכול היה הנתבע ללמוד על הסכמה לכאורה של בעלי הדירות בבניין לחלק ביניהם את החניות לשימושם הייחודי, כנטען. הנתבע העיד – ודבריו אושרו בעדות התובע (פרוטוקול דיון מיום 20.12.21 עמ' 3 שו' 22-23) - שבעת ביקורו בבניין עובר לרכישת הדירה לא הבחין בסימנים בשטח, מהם יכול היה ללמוד או למצער לחשוד על הצמדת החניות לאיזו מן הדירות, מאחר ש"לא היה סימון. לא היה שום סימן של אף אחד. לא רשום שמות או מספרים, שום דבר" (פרוטוקול מיום 12.04.22 עמ' 17 שורה 1). לטענת הנתבע, "בנה" על האפשרות לחנות את רכבו בחניה 3, הסמוכה למחסן דירתו; ורק לאחר שעבר לגור בבניין, נתקל לראשונה בהתנגדות השוכרים המתגוררים בדירת התובע.

47. בנסיבות אלו וכפי שנאמר, גם לו הייתי משתכנעת בגרסת התובע בדבר קיומו של הסכם מפורש או מכללא מכוחו עשה שימוש ייחודי בחניה 3 במשך עשרות שנים, לא היה בכוחו לחייב את הנתבע משלא היה בידיעתו בעת שרכש את הדירה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. מהנימוקים שהובאו לעיל, התביעה נדחת במלואה. התובע ישלם את הוצאות  
הנתבע בהליך בסך 8,000 ₪ בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה  
וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן ביום כ"ב אב תשפ"ב, 19 באוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

עִנַּת מִידָן בִּלּוּם  
מפקחת על רישום מקרקעין